

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5722/2541

บริษัท ท รี สตีล จำกัด
ธนาคาร ทหาร ไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ราช รถ ธุรกิจ การเกษตร และ
ก่อสร้าง จำกัด

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 21, มาตรา 86, มาตรา 104, มาตรา 261, มาตรา 288, มาตรา 312

ตามคำแถลงของโจทก์ โจทก์มิได้กล่าวถึงเรื่องตามที่ โจทก์ฎีกาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 261 วรรคแรก ได้บัญญัติไว้แต่เฉพาะจำเลยที่อาจมีคำขอต่อศาลให้ถอนหมายยึดหรืออายัดหรือคำสั่งห้ามหรือสั่งอื่นใดเช่นนั้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ร้อง ส่วนคำว่าบุคคลภายนอก ตามมาตรา 312 วรรคแรกหมายถึงบุคคลที่ได้รับหมายอายัด หรือ ส. ซึ่งมีใช้ผู้ร้องการใช้ดุลพินิจและมีคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงยังไม่ถูกต้อง และในชั้นอุทธรณ์โจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องอุทธรณ์ ไว้แต่เพียงว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 261 บัญญัติว่า"จำเลยหรือบุคคลภายนอก" การยื่นคำร้องคัดค้านของผู้ร้องจึงต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 288 โดยอนุโลม ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงคนละอย่างกับฎีกา ของโจทก์ดังกล่าว ฎีกาโจทก์ข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก เมื่อคำงานในงวดที่ 5 เกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้องค่าจ้างงานที่จำเลยมีต่อ ส. และสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจำเลยได้โอนให้ผู้ร้องโดยชอบไปแล้วตั้งแต่วันที่โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลย

คดีนี้เป็นเวลา 7 เดือนเศษ อีกทั้งผู้ร้องได้รับเงินค่าจ้างงานไปก่อนแล้วถึง 4 งวดโดยเงินทุกงวดก็ต้องถือเป็นเงินอันเกิดจากสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นของผู้ร้องโดยแท้เช่นเดียวกัน ผู้ร้องจึงยังคงมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างงานในงวดที่ 5 อย่างเช่นในงวดก่อน ๆ เหมือนเดิม โจทก์ยอมไม่มีสิทธิขออายัดเงินค่าจ้างงาน ในงวดที่ 5 ดังกล่าว แม้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 288 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีเหมือนอย่างคดีธรรมดา หรือตามมาตรา 312 บัญญัติให้ศาลอาจทำการไต่สวนก็ตาม แต่ก็เป็นดุลพินิจของศาลในอันที่จะ พิจารณาว่าคดีใดไม่สมควรสืบพยานเพราะไม่เกี่ยวแก่ประเด็น หรือเป็นการประวิงให้ชักช้า หรือฟุ่มเฟือยเกินสมควร ศาลก็มีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้นหรืองดการ ไต่สวนเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคสอง โดยให้ถือว่าคดีเสร็จการพิจารณา และพิพากษาคดีไปตามนั้นตามมาตรา 37

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระเงินค่าซื้อเหล็กเส้นจำนวน 3,724,018.26 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 3,434,018.26 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และในวันยื่นฟ้องโจทก์ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวก่อนพิพากษาในกรณีฉุกเฉินโดยขอให้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอายัดเงินค่าก่อสร้างที่จำเลยมีสิทธิจะได้รับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในงวดที่ 5 เป็นเงิน 6,600,000 บาท ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งให้อายัดเงินค่าก่อสร้างที่จำเลยมีสิทธิจะได้รับจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในงวดที่ 5 ไว้บางส่วนจำนวน 3,724,018.26 บาทภายหลังที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแล้ว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ส่งเงินจำนวนดังกล่าวมาวางไว้ที่ศาลชั้นต้น

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ผู้ร้อง ได้ยื่นคำร้องคัดค้านขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งอายัดเงินและคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง โดยอ้างว่าเงินจำนวนดังกล่าวจำเลยได้โอนสิทธิเรียกร้องให้แก่ผู้ร้องแล้ว จำเลยจึงไม่ใช่เจ้าของเงินอีกต่อไป

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เงินที่โจทก์ขออายัดเป็นเงินของจำเลยเพราะสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระหว่างจำเลยกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังฉบับลงวันที่ 20 ตุลาคม 2538 ได้หมดอายุสัญญาแล้วในวันที่ 21 เมษายน 2539 สัญญาโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์ของสัญญาว่าจ้างดังกล่าวย่อมหมดอายุสัญญาไปด้วยเช่นกันและเมื่อทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยินยอมรับมอบงานภายหลังวันที่ 21 เมษายน 2539 ซึ่งหมดอายุสัญญาว่าจ้างแล้ว เงินจำนวนดังกล่าวจึงถือได้ว่าเป็นเงินของจำเลย ขอให้ยกคำร้องคัดค้านของผู้ร้อง

จำเลยยื่นคำคัดค้านว่า ปัจจุบันจำเลยเป็นหนี้ผู้ร้องอยู่ประมาณ 4,000,000 บาท แต่จำเลยมีที่ดินเป็นหลักประกันจดทะเบียนจำนองไว้ในวงเงิน 8,000,000 บาท ซึ่งปัจจุบันมีราคาประมาณ 16,000,000 บาท นอกจากนี้จำเลยยังมีค่างวดที่จะได้รับเหลืออยู่อีกประมาณกว่า 10,000,000 บาทการที่โจทก์อายัดเงินจำนวน 3,724,018.26 บาท จึงไม่ทำให้ผู้ร้องเสียหาย ขอให้ยกคำร้องคัดค้านของผู้ร้อง

ต่อมาวันที่ 20 มิถุนายน 2540 ซึ่งเป็นวันนัดไต่สวนคำร้องคัดค้านของผู้ร้อง ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องของจำเลยที่มีต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วสิทธิเรียกร้องนี้จึงมิใช่ของจำเลยอีกต่อไป คดีไม่จำเป็นต้องไต่สวนให้เพิกถอนคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้อง

ร้องเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2539 เสีย และให้คืนเงินที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่งมอบต่อศาลต่อไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีได้ความว่า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2538 สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้ทำสัญญาว่าจ้างจำเลยให้ทำการ
ก่อสร้างอาคารสำนักหอสมุดกลางส่วนที่ค้างอยู่ทั้งหมดเป็นเงิน 53,695,000 บาท
โดยกำหนดการจ่ายเงินค่าจ้างไว้ 8 งวด และงานที่จ้างจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่
21 เมษายน 2539 หรือมีกำหนด 180 วันแต่ถ้าจำเลยไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ
ภายในกำหนดเวลาผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ ดังปรากฏตามสัญญาจ้างเลข
ที่หอสมุด 1/2539 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2538 ต่อมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2538
จำเลยได้ทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างทั้ง 8 งวด จำนวน 53,695,000 บาท
รวมทั้งค่าปรับราคาต่างงวดที่พึงจะเกิดขึ้นให้แก่ธนาคารทหารไทย จำกัด
(มหาชน) หรือผู้ร้อง และได้แจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวให้สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทราบและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบังได้ตอบรับการโอนแจ้งให้ผู้ร้องทราบแล้วตามหนังสือฉบับลงวัน
ที่ 10 พฤศจิกายน 2538 ซึ่งหลังจากนั้นผู้ร้องได้รับเงินค่างวดงานก่อสร้างไปจาก
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้ว 4 งวด รวมเป็น
เงิน 26,400,000 บาท และผู้ร้องกำลังจะรับเงินค่างวดงวดที่ 5 จำนวน 6,600,000
บาท โจทก์จึงขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวและอายัดเงินค่างานงวดดังกล่าวบาง

ส่วน จำนวน 3,724,018.26 บาท ที่จำเลยจะได้รับจากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คดีมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการแรกว่าผู้ร้องซึ่งเป็นบุคคล
ภายนอกมีสิทธิขอให้ศาลเพิกถอนหมายอายัดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 261 วรรคแรกและมาตรา 312 วรรคแรก ได้หรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 261 วรรคแรกได้บัญญัติไว้แต่
เฉพาะจำเลยที่อาจมีคำขอต่อศาลให้ถอนหมายยึดหรืออายัดหรือคำสั่งห้ามหรือสั่งอื่น
ใดเช่นนั้น แต่ไม่ได้กล่าวถึงบุคคลภายนอกหรือผู้ร้อง ส่วนคำว่าบุคคลภายนอก
ตามมาตรา 312 วรรคแรก หมายถึงบุคคลที่ได้รับหมายอายัดหรือสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งมิใช่ผู้ร้อง ด้วยเหตุดังกล่าวการใช้ดุลพินิจ
และมีคำสั่งของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์จึงยังไม่ถูกต้อง เห็นว่าตามคำแถลง
คัดค้านของโจทก์ในศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2539 โจทก์มิได้กล่าวถึง
เรื่องนี้ไว้ และในชั้นอุทธรณ์โจทก์ก็ได้บรรยายฟ้องอุทธรณ์ในข้อ 3 ไว้แต่เพียงว่า
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 261 บัญญัติว่า"จำเลยหรือบุคคล
ภายนอก"การยื่นคำร้องคัดค้านของผู้ร้องจึงต้องดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาตรา 288 โดยอนุโลม ซึ่งข้อเท็จจริงคนละอย่างกับฎีกาของ
โจทก์ดังกล่าว ฉะนั้น ฎีกาโจทก์ข้อนี้จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบใน
ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ นับเป็นฎีกาที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก แม้ศาลชั้นต้นจะได้สั่งรับฎีกาของโจทก์ข้อนี้มา ศาล
ฎีกาก็ไม่รับวินิจฉัย

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยต่อไปว่า เงินค่างานในงวดที่ 5 เป็นเงินของผู้ร้องหรือไม่
โจทก์แถลงคัดค้านว่า เงินค่างานในงวดที่ 5 เป็นเงินที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังรับมอบงานภายหลังวันที่ 21 เมษายน 2539

ซึ่งหมดอายุสัญญาแล้ว โดยโจทก์มิได้กล่าวเลยว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้บอกเลิกสัญญาจ้างรายนี้แล้วหรือไม่ ฉะนั้น หากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังยังยอมรับมอบงานในงวดดังกล่าวไว้ซึ่งไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกรณีก็ต้องถือว่าสัญญาจ้างดังกล่าวยังคงมีผลใช้บังคับอยู่แม้จะเกินกำหนดระยะเวลา 180 วัน หรือเกินวันที่ 21 เมษายน 2539 แล้วก็ตามดังข้อเท็จจริงที่ฟังได้ในตอนแรก แต่อย่างไรก็ดีเมื่อค่างานในงวดที่ 5 เกิดขึ้นจากสิทธิเรียกร้องค่าจ้างงานที่จำเลยมีต่อสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจำเลยได้โอนให้ผู้ร้องโดยชอบไปแล้วตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2539 ก่อนที่โจทก์จะยื่นฟ้องจำเลยคดีนี้เป็นเวลา 7 เดือนเศษ อีกทั้งผู้ร้องได้รับเงินค่างวดการจ้างงานไปก่อนแล้วถึง 4 งวด โดยเงินทุกงวดก็ต้องถือเป็นเงินอันเกิดจากสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นของผู้ร้องโดยแท้เช่นเดียวกัน ผู้ร้องจึงยังคงมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างงานในงวดที่ 5 อย่างเช่นในงวดก่อน ๆ เหมือนเดิม

มีปัญหาต้องวินิจฉัยประการสุดท้ายว่า ศาลชั้นต้นจะต้องทำการไต่สวนอย่างเช่นคดีร้องขัดทรัพย์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 261 ประกอบมาตรา 288 หรือ มาตรา 312 หรือไม่ เห็นว่าแม้ตามมาตรา 288 วรรคสอง บัญญัติให้ศาลพิจารณาและชี้ขาดคดีสินคดีเหมือนอย่างคดีธรรมดา หรือตาม มาตรา 312 บัญญัติให้ศาลอาจทำการไต่สวนก็ตาม แต่ก็เป็นดุลพินิจของศาลในอันที่จะฟังว่าคดีใดไม่สมควรสืบพยาน เพราะไม่เกี่ยวแก่ประเด็นหรือเป็นการประวิงให้ชักช้า หรือฟุ่มเฟือยเกินสมควร ศาลก็มีอำนาจงดการสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น หรืองดการไต่สวนเสียได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 86 วรรคสองโดยให้ถือว่า คดีเสร็จการพิจารณาและพิพากษาคดีไปตามนั้นตามมาตรา 37 ด้วยเหตุดังกล่าวประกอบด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้ว การที่ศาลชั้นต้นให้งดการสืบพยานหลักฐานหรืองดการไต่สวนเรื่องนี้เสียนับเป็นการชอบแล้ว

พิพากษายืน

(ระพีณ บุญสิทธิ์-สุชาติ ถาวรวงษ์-สมศักดิ์ วงศ์ยืน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>